

1. 判决书字号

成渝金融法院(2024)渝87民终1371号民事判决书

2.案由：人身保险合同纠纷

3.当事人

原告：喻某

被告：某健康保险股份有限公司

【基本案情】

2021年2月6日，喻某在某健康保险股份有限公司投保“人保健康先行保个人医疗保险（A款）”。合同到期后，喻某在该公司继续投保了“人保健康悠享保医疗保险”“人保健康金福保质子重离子医疗保险”“人保健康金福至臻重大疾病保险”。2022年10月，喻某参加单位组织的体检，经诊断为因右上原发性支气管肺癌浸润性腺癌T1NOMOIA期、右中下原发性支气管肺癌微浸润性癌T1miNOMO。喻某于2023年1月29日至2月3日在甲医院住院治疗，共计产生费用93349.31元。嗣后，喻某向某健康保险股份有限公司申请理赔。该公司深圳分公司工作人员于2023年3月1日对喻某进行询问调查。喻某陈述其于2017年、2018年在乙医院确诊抑郁症后住院，未规律服药控制。2019年至2021年均定期体检，健康状况良好，无高血压、糖尿病、心脑血管疾病，无连续30日服药情况，平时无身体异常情况。2023年3月20日，某健康保险股份有限公司深圳分公司向喻某出具《理赔决定通知书》，告知喻某违反了健康告知第二条的要求，根据《中华人民共和国保险法》第十六条的相关规定，本次理赔不予赔付，并解除保险合同，不退回保费。

【案件焦点】

如何认定投保人是否履行了如实告知义务。

【法院裁判要旨】

重庆市沙坪坝区人民法院经审理认为：投保人的如实告知义务范围仅限于保险人询问的范围与内容，且属投保人明知的事实，同时该询问应当具体、明确。案涉三份保险合同虽均约定了被保险人患有精神和行为障碍[以世界卫生

组织颁布的《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订版(ICD-10)为准]的, 保险公司不承担给付保险金的责任, 但合同中关于“精神和行为障碍”的指向模糊, 未具体列举疾病名称或异常的情形, 且投保人在投保时通常不会查阅上述国际统计分类标准, 因此普通投保人对“精神和行为障碍”项下涵盖的具体疾病名称难以作出准确判断。在保险合同未对“精神和行为障碍”作出特别说明或专业解释的情况下, 让投保人对“抑郁症”是否属于“精神和行为障碍”进行判断并承担相应后果, 不合理且有失公平。喻某虽明知其曾患过抑郁症, 但其在投保时认为病情已经得到控制, 且保险事故发生后, 某健康保险股份有限公司工作人员对其进行询问时, 其亦如实告知曾经患有抑郁症, 主观上不存在隐瞒的故意或过失, 据此认定喻某不存在故意或因重大过失未履行如实告知义务。即使喻某存在重大过失, 某健康保险股份有限公司也未就原告未如实告知事项(即曾患有抑郁症)与保险事故的发生(即罹患原发性支气管肺癌浸润性腺癌)之间的因果关系进行举证, 无法证明喻某未履行该义务对保险事故的发生具有重大影响。

重庆市沙坪坝区人民法院依照《中华人民共和国保险法》第十六条第一款、第十七条、第二十二条, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》第十九条、第二十条, 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定, 判决如下:

一、确认被告某健康保险股份有限公司解除保险合同的行为无效, 保险合同继续履行;

二、被告某健康保险股份有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内赔付原告喻某保险金64157.97元;

三、驳回原告喻某的其他诉讼请求。

某健康保险股份有限公司不服一审判决, 提起上诉。

成渝金融法院经审理认为: 某健康保险股份有限公司在喻某投保时向其询问是否患有“精神疾病”, 而喻某未告知其曾患抑郁症的事实, 不构成对如实

告知义务的违反，且案涉保险事故并非由“精神和行为障碍”引起。

成渝金融法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款 第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

保险合同是典型的射幸合同，基于人身保险合同保险标的的特殊性，订立保险合同必须以诚实信用为原则，如实告知义务则是基于诚实信用原则为投保人设定的法定义务。《中华人民共和国保险法》第十六条对投保人的如实告知义务进行了明确规定，投保人如在订立保险合同时故意或因重大过失未履行如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。但审判实践中，对于保险人以投保人未履行如实告知义务为由、要求解除合同的案件，如何认定投保人是否履行了如实告知义务并没有统一的判断标准。

一、如实告知义务的范围和认定标准

《中华人民共和国保险法》第十六条规定了投保人如实告知义务的范围和内容，投保人的如实告知义务应以保险人询问事项，以及投保人明知为限，同时该询问应当具体、明确。因保险人询问的范围和内容是其判断承保风险的重要依据，故投保人应基于诚信原则对保险人的询问事项如实告知。如果投保人所告知事项与客观情况不符，那么能否直接认定投保人未履行如实告知义务？对此，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（二）》第六条第一款明确了保险人有对保险条款内容和填写不实进行举证义务。因保险人对投保人的告知行为有相应的指导和一定程度的审查义务，^①故，若保险人一方未尽到合理的解释、说明义务导致投保人告知不实，或者保险人一方在投保人告知过程中存在过失或明知不实而默认的情形，则应当推定

^①卞春元、陈晖：《对投保人履行如实告知义务的几点思考》，载《山东法官培训学院学报（山东审判）》2012年第1期。

投保人已经履行了如实告知义务。

本案中，保险合同虽约定被保险人患有精神和行为障碍的，保险公司不承担给付保险金的责任，但合同中关于“精神和行为障碍”的指向模糊，且保险公司并未举证证明其对“精神和行为障碍”尽到了合理的解释说明义务，因此，喻某未告知其曾患抑郁症的事实，不构成对如实告知义务的违反。

二、投保人未履行如实告知义务的判断逻辑

人身保险的保险标的通常是被保险人的生命、健康，而保险人系基于投保人的陈述或已方调查等对保险标的作出判断，从而决定是否同意承保或者提高保险费率。若投保人在订立合同时对“足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率”的重要事实进行隐瞒，将极大地增加保险人的承保风险。《中华人民共和国保险法》第十六条第二款、第四款、第五款仅规定了投保人因故意或重大过失未履行如实告知义务的法律后果，未规定故意或重大过失的举证责任。根据保险合同的诚实信用原则，保险人是基于对投保人告知内容的信赖与之订立合同的，如果让其对投保人的主观心态来举证，显然是让保险人承担了额外的注意义务。^①因此，当保险人对合同中重要事实进行询问时，投保人对此予以隐瞒或未如实回答的，除有相反证据外，可推定其主观上存在故意。未告知事项是真实存在的且对保险事故的发生有因果关系^②，按照一般理性投保人的认知会予告知的，则可认定其存在重大过失。

三、投保人未履行如实告知义务的法律后果

根据《中华人民共和国保险法》第十六条第二款、第四款、第五款的规定，投保人未履行如实告知义务的法律后果是保险人有权解除保险合同，并对合同解除前发生的保险事故不承担赔偿或者给付保险金的责任。而在审判实践中，对于保险人拒绝承担保险责任的，是否必须先解除合同，存在争议。第一

^①胡夏：《投保人不履行如实告知义务，保险人有权解除合同》，载《人民司法·案例》2008年第2期。

^②潘红艳：《〈保险法〉中投保人如实告知义务条文的结构性解读及完善》，载《法学杂志》2020年第2期。

种观点认为，保险公司可单独以投保人未履行如实告知义务为由拒绝承担保险责任，而不必以解除保险合同作为前置程序。第二种观点认为，保险公司因投保人未履行如实告知义务而拒绝承担保险责任的前提条件是保险合同已解除。笔者赞同第二种观点，因《中华人民共和国保险法》第十六条第四款、第五款规定，“保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任”，从文义理解的角度看，保险人拒赔的前提条件是已解除保险合同。另外，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（二）》第八条亦采此观点。

在认定投保人是否履行如实告知义务的事项时，既应考量该事项是否足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率，也应考量投保人主观是故意还是重大过失或是一般过失，以及未告知事项与保险事故之间的因果关系。司法实践中，我们应从案件事实出发，综合考量如实告知义务的履行情况，在个案中实现最大诚信原则和公平原则。

编写人：重庆市沙坪坝区人民法院 王晓琴

保险合同复效期间投保人如实告知义务的履行问题

——程某诉保险公司人身保险合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省武汉市江岸区人民法院(2023)鄂0102民初18010号民事判决书

2. 案由：人身保险合同纠纷

3. 当事人

原告：程某

被告：保险公司

【基本案情】

2016年8月2日，投保人陈某以程某为被保险人向保险公司投保人身保险，主险为某终身寿险（基本保险金额为490000元）、附加险为某重疾险（基本保险金额为480000元）等。

《提前给付重大疾病保险(2015)》第1.1条保险责任“重大疾病保险金”约定，被保险人经医院确诊初次发生“重大疾病”，我们按照基本保险金额给付重大疾病保险金。我们给付重大疾病保险金后，本附加险合同终止，主险合同基本保险金额按给付的重大疾病保险金等额减少；主险合同约定的各项保险责任及保险单上载明的现金价值按减少后的基本保险金额确定。当主险合同基本保险金额减少至零时，主险合同终止。第3.3条“效力中止与恢复”约定，在本附加险合同效力中止期间，我们不承担保险责任。本附加险合同效力中止后2年内，您可以申请恢复合同效力。经您与我们协商并达成协议，自您补交保险费之日起，合同效力恢复。主险合同效力中止期间，本附加险合同不得单独申请复效。自本附加险合同效力中止之日起满2年您和我们未达成协议的，我们有权解除合同。我们解除合同的，向您退还合同效力中止时本附加险合同的现金价值。第7条“重大疾病释义”第1类为与恶性肿瘤相关的疾病。第9.6条约定适用主险合同条款包括保险事故通知、明确说明与如实告知、本公司合同解除权的限制、未还款项、合同内容变更、联系方式变更、争议处理。

陈某应于每年8月2日缴纳当年保险费，其实际于2017年8月7日、2018年9月20日、2019年9月23日、2020年9月21日缴纳了第2—5年的保险费，后未缴纳保险费，保险合同效力中止。

2022年5月9日，陈某、程某向保险公司申请复效。陈某在申请时的回答告知事项中对以下问题均作“否定”回答：“06.原保单生效之日起至今是否去医院进行过门诊的检查、服药、手术或其他治疗？”“07.原保单生效之日起至今是否曾有医学检查(包括健康体检)结果异常？”同日，保险公司同意对主险及部分附加险复效，同意复效的附加险中包括某重疾险，缴费时间为2022年

8月2日。2022年9月7日，陈某缴纳了2022年8月2日至2023年8月2日的保险费。

另查明，2022年5月7日，程某前往甲医院进行超声检查，报告单显示其甲状腺右侧叶低回声结节伴微小钙化斑（TI-RADS 4b类）。5月12日，程某前往乙医院进行超声检查，报告单显示其甲状腺右侧叶囊混合性病灶（TI-RADS 3类）。

5月23日，乙医院的穿刺、脱落细胞病理学检查报告单显示，程某右甲状腺滤泡上皮细胞、部分细胞分化尚好、部分细胞排列稍紧密，可见核内包涵体样物，多核巨细胞，建议进一步检查。

程某因患甲状腺恶性肿瘤于2022年11月21日至27日前往乙医院住院治疗，于11月23日行“腔镜下右侧甲状腺及峡部切除+中央区淋巴结清扫+喉返神经探查及监测+纳米碳淋巴结示踪及负显影术”，出院诊断为甲状腺恶性肿瘤。

11月28日，乙医院出具病理检查报告单，显示程某住院期间手术送检结果为（右侧）甲状腺乳头状癌（癌灶直径：0.4cm，数目：1个）。

12月28日，程某申请理赔，保险公司认为投保人在复效时未如实告知，严重影响其复效决定，故于2023年1月19日作出解除保险合同、不给付保险金、不予豁免保险费、退还保险费52508.13元的决定。

【案件焦点】

1.人身保险合同复效期间投保人是否负有如实告知义务；2.本案保险合同复效时投保人是否履行了如实告知义务；3.人身保险合同复效对不可抗辩的适用是否产生影响。

【法院裁判要旨】

湖北省武汉市江岸区人民法院经审理认为：关于人身保险合同复效期间投保人是否负有如实告知义务的问题。《中华人民共和国保险法》第十六条第一款规定，订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问

的,投保人应当如实告知。由此可见,我国相关法律明确规定的投保人如实告知义务仅限于订立保险合同之时。但是,保险合同的中止和复效对保险人而言也隐藏着逆选择之风险,即如果投保人恶意拖欠保费致使合同中止,又于危险增加时请求合同复效,造成高于平均风险的群体以平均保费获得补偿,从而损害其他投保人利益。因此,《中华人民共和国保险法》第三十七条规定,申请保险合同复效并不必然导致复效的结果,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》第八条进一步明确,被保险人的危险程度在合同效力中止期间显著增加的,保险人可拒绝复效。而被保险人的危险程度是否显著增加,无法离开投保人对合同效力中止期间的如实告知义务,故法院认为,人身保险合同复效期间投保人负有如实告知义务。

关于本案保险合同复效时投保人是否履行了如实告知义务的问题。保险公司认为,被保险人程某于2022年5月7日前往医院行超声检查,报告单载明程某甲状腺右侧叶低回声结节伴微小钙化斑,因此,投保人在案涉保险合同复效时(2022年5月9日)已明知程某存在医学检查且结果异常的情形,但仍在保险人的健康询问中作出否定回答,因投保人隐瞒了被保险人在中止期间内危险程度显著增加的事实,导致保险人无法行使拒绝恢复合同效力的权利,故保险公司有权解除合同并不承担保险责任。程某则认为,保险公司并未尽到询问义务,相关内容为概况性条款,程某受专业知识所限,不清楚应告知什么,仅是按保险公司的指示进行操作,因此程某并非因故意或重大过失而不告知。对此,法院认为,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第五条规定,保险合同订立时,投保人明知的与保险标的或者被保险人有关的情况,属于保险法第十六条第一款规定的投保人“应当如实告知”的内容。由此可见,判断投保人是否履行了如实告知义务,既要审查被保险人客观上是否患有相关疾病,还应审查投保人对被保险人所患疾病是否主观上知晓。且判断投保人是否构成明知,并非当然源于故意,也可能属于重大过失,例如,投保人明知有医学结果异常,但由于不知道该事实的重要性,或虽知道该事实的重要性,但因重大过失而未告知。本案中,保险公司提出被保险人

“是否曾有医学检查(包括健康体检)结果异常”的询问明确、具体,并未超出普通人正常理解的范围。程某5月7日的超声结果显示其甲状腺右侧叶低回声结节伴微小钙化斑(TI-RADS 4b类),因此,可以认定,陈某、程某在5月9日申请复效时对程某存在医学检查结果异常的情况是明知的,其对保险人“是否曾有医学检查(包括健康体检)结果异常”的提问作出否定回答,应被认定为违反了如实告知义务。

关于人身保险合同复效对不可抗辩的适用是否产生影响的问题。程某认为,案涉保险合同已履行2年以上,超过保险法规定的解除合同的最长除斥期间,保险人无权解除合同。对此,法院认为,为防止保险人滥用合同解除权,保护投保人、被保险人的利益,《中华人民共和国保险法》第十六条第三款规定了不可抗辩期间,即保险合同成立之日起超过2年的,保险人不得解除保险合同。从法律性质上分析,不可抗辩条款属于除斥期间的规定,经过一定时间,保险人基于最大诚信原则而享有的解除权或拒赔权消灭。不可抗辩期间在保险人和受益人之间作了适当的平衡,最终目的在于追求保险制度中对价平衡及诚实信用基本原则的实现。因此,对复效合同如实告知义务的抗辩,不能仅从法条的字面含义来理解,而应结合复效合同的性质进行判断,即保险合同原有内容的抗辩期应自保险合同成立之日起计算,新告知内容的抗辩期应自复效之日即2022年5月9日起计算。此外,自保险人知道有解除事由之日起,解除权超过三十日不行使而消灭。本案中,程某于2022年12月28日申请理赔,保险公司

于2023年1月19日主张解除合同,其解除权系在知道解除事由之日起三十日内行使,故保险公司有权解除案涉保险合同,法院对程某要求保险公司给付保险金、继续履行合同的诉讼请求不予支持。

湖北省武汉市江岸区人民法院依照《中华人民共和国保险法》第五条、第十六条、第三十七条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》第八条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定,判决如下:

驳回原告程某的全部诉讼请求。

一审判决作出后，程某与保险公司均未提出上诉，现判决已生效。

【法官后语】

本案中，针对保险合同复效期间投保人如实告知义务的履行问题，有三个争议焦点：一是合同复效期间投保人应否履行如实告知义务；二是合同复效期间投保人应告知的内容如何确定；三是人身保险合同复效对不可抗辩的适用是否产生影响。

一、合同复效期间投保人应当履行如实告知义务

保险合同的复效，是指在导致保险合同效力中止的事由消除后，经过一定的程序，被中止的合同效力得以恢复。^①复效制度是保险法独有的一项重要制度，对于维持保险合同效力，以及保护投保人、被保险人、保险人权益具有重要的意义。基于人身保险合同的特殊性，对投保人来说，人身保险可被视为一种投资和储蓄的手段，因此，为避免强制储蓄的情形发生，保险法规定，保险费不得成为诉讼中可以主张的债权，是否继续缴纳保险费，由投保人自行决定。当然，根据对价平衡原则，保险公司也不必对未缴纳保险费的保险合同承担保险责任。但是，如果仅因投保人疏忽或暂时的经济困难迟延缴纳保险费，就此丧失保险金给付请求权，则对双方当事人都不利：对投保人而言，原保险合同已具有现金价值，且随着被保险人年龄的增长或健康状态的变化，再购买新的保险往往需要更高的保费或者无法再次购买新的保险产品；对保险人而言，其显然更希望原保险合同继续有效以获取经营收益。基于这两方面的考量，人身保险合同中的复效制度得以建立。

关于复效后保险合同的性质，存在三种不同观点。第一种观点为复效合同为当事人签订的新合同，因为保险人重新筛选了被保险人的风险，投保人对被保险人的情况又有了新的陈述，所以，复效后的保险合同应视为新的合同。第二种观点为复效合同是原合同的延续。第三种观点为复效合同是原合同与新合同的组合。笔者认为，复效制度的宗旨在于维持原合同的效力，若将复效后的

^①韩长印、韩永强编著：《保险法新论》，中国政法大学出版社2010年版，第119页。

合同视为一份新的合同，则将与复效制度的宗旨矛盾。相较而言，第二种观点及第三种观点与复效制度的宗旨相契合，考虑到组合说注意到原合同内容与复效后合同内容之间的差别，能较好地保险人与被保险人之间达成利益平衡，故笔者认同该观点。

《中华人民共和国保险法》第十六条第一款规定，订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。由此可见，我国保险法明确规定的投保人如实告知义务仅限于订立保险合同之时。因此，有观点认为，保险合同复效时投保人不应承担如实告知的义务。对此，笔者认为，保险合同的中止和复效对保险人而言隐藏着逆选择之风险，如果投保人恶意拖欠保费致使合同中止，又于危险增加时请求合同复效，造成高于平均风险的群体以平均保费获得补偿，则实质上损害了其他投保人的利益。因此，《中华人民共和国保险法》第三十七条规定，投保人申请保险合同复效并不必然导致保险合同成功复效的结果，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》第八条进一步明确，被保险人的危险程度在合同效力中止期间显著增加的，保险人可拒绝复效。而被保险人的危险程度是否显著增加，离不开投保人在合同复效时的如实告知义务，故笔者认为，人身保险合同复效时投保人负有如实告知的义务。

二、保险合同复效期间投保人履行如实告知义务的内容应予以限缩

结合保险合同复效的性质，笔者认为，复效期间投保人如实告知义务的内容应予以限缩，即投保人无须就原合同订立时已经告知的内容再次告知，仅需对保险人复效时的询问内容进行告知，且内容系关于中止期间“危险程度显著增加的”，“足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的”。具体到本案，程某5月7日的超声结果显示其甲状腺右侧叶低回声结节伴微小钙化斑(TI-RADS 4b类)，因此，可以认定，陈某、程某在5月9日申请复效时对程某存在医学检查结果异常的情况是明知的，其对保险人“是否曾有医学检查(包括健康体检)结果异常”的提问作出否定回答，隐瞒了程某在中止期间内危险程度显著增加的事实，导致保险人无法行使拒绝恢复合同效力的权利，故

应被认定为违反了如实告知义务，保险公司有权解除合同并不承担保险责任。

三、保险合同复效时新告知内容的不可抗辩期间应从复效之日起计算

在保险合同复效的情况下，不可抗辩期间的起算日如何确定？有观点认为，不可抗辩期间应从合同订立时起算；也有观点认为，不可抗辩期间应从复效之日起算；还有观点认为，不可抗辩期间应当自保险合同效力恢复之日起算。笔者认为，从法律性质上分析，不可抗辩条款属于除斥期间的规定，经过一定时间，保险人基于最大诚信原则而享有的解除权消灭。不可抗辩期间在保险人和受益人之间作了适当的平衡，最终目的在于追求保险制度中对价平衡原则及诚实信用基本原则的实现。因此，对复效合同如实告知义务的抗辩，不能仅从法条的字面含义来理解，而应结合复效合同的性质进行判断，即保险合同原有内容的抗辩期间应自保险合同成立之日起计算，新告知内容的抗辩期间应自复效之日起计算。此外，解除权自保险人知道有解除事由之日起，超过三十日不行使而消灭。本案中，新告知内容的抗辩期间应自复效之日即2022年5月9日起计算，程某于2022年12月28日申请理赔，保险公司于2023年1月19日主张解除合同，其解除权系在知道解除事由之日起三十日内行使，故保险公司有权解除案涉保险合同。

编写人：湖北省武汉市江岸区人民法院 余敏 景洋

发现未告知的新事由可否拒赔、前七日后三十日 应系合同范围条款还是免责条款

——曹某诉某财险公司健康保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京金融法院(2023)京74民终964号民事判决书

2. 案由：健康保险合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 曹某

被告(上诉人): 某财险公司

【基本案情】

2020年12月7日，曹某通过网络在某财险公司处续保个人住院综合医疗保险，某财险公司为曹某出具《个人住院综合医疗保险电子保单》。保险期间为2020年12月8日0时0分0秒至2021年12月7日23时59分59秒。

《个人住院综合医疗保险(2020版B款)保险责任》第六条规定，在保险期间内，本保险合同的保险责任如下……(二)重大疾病医疗保险金：在保险期间内，被保险人因意外伤害或等待期后因意外伤害之外的其他因素，经医院专科医生初次确诊罹患本保险合同所约定的重大疾病(无论一种或者多种)，并在医院接受治疗的，保险人首先按照前款约定给付一般医疗保险金，当累计给付金额达到一般医疗保险金的保险金额后，保险人依照下列约定给付保险金：

1. 重大疾病住院医疗保险金 被保险人因罹患本保险合同所约定的重大疾病

(无论一种或多种),经医院专科医生诊断必须住院治疗,对其住院期间实际支出的合理且必要的重大疾病住院医疗费用,保险人在保险金额范围内,按照约定医院范围及对应的给付比例给付重大疾病住院医疗保险金……2.重大疾病特殊门诊医疗保险金……3.重大疾病门诊手术医疗保险金……4.重大疾病住院前后门急诊医疗保险金 被保险人因本条(二)第1点“重大疾病住院医疗保险金”项下的保险事故经医院专科医生诊断必须住院治疗,对其在该次住院前七日内(含住院当日)以及出院后三十日内(含出院当日)进行治疗发生的合理且必要的重大疾病门急诊医疗费用[不包括本条(二)第2点“重大疾病特殊门诊医疗保险金”项下的重大疾病特殊门诊医疗费用],保险人在保险金额范围内,按照约定医院范围及对应的给付比例给付重大疾病住院前后门急诊医疗保险金。

投保前,曹某存在Ⅱ级高血压并进行过子宫切除术,之后其确诊鼻咽癌并向保险公司理赔被拒。保险公司以曹某在投保前已经确诊良性肿瘤为由向曹某发出解除合同通知。

【案件焦点】

1.某财险公司能否以新发现的事由主张拒赔;2.前七日后三十日应系合同范围条款还是免责条款。

【法院裁判要旨】

北京市延庆区人民法院经审理认为:某财险公司以曹某未履行如实告知义务为由解除案涉保险合同,但并无证据证实曹某违反如实告知义务,且某财险公司未能证明其所述曹某先前病史对本次保险事故(“鼻咽癌”手术治疗)的发生有严重影响,故某财险公司不享有保险合同解除权,仍应赔付曹某因本次保险事故发生所形成的损失。由于本案系通过网络进行投保,投保程序虽显示有投保须知、免责条款,但投保人是否对其进行了阅读并不影响后续投保程序,在投保程序中也并未特别设置强制停留阅读的程序,确保投保人在合理时间内强制性阅读,理解保险人免责条款内容、相关概念及法律后果。故仅提示阅读及勾选流程并不足以证明某财险公司已向投保人就保险合同中的免责条款进行

了明确具体的说明，关于住院前7日及出院后30日内门诊费用的条款系免责条款对投保人不产生效力。

北京市延庆区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条，《中华人民共和国保险法》第十条、第十三条、第十六条、第十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第六条、第十二条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

- 一、某财险公司于本判决生效后七日内给付曹某保险金109375.75元；
- 二、驳回曹某的其他诉讼请求。

某财险公司不服一审判决，提起上诉。

北京金融法院经审理认为：在曹某投保时其并未确诊良性肿瘤，庭审中保险公司以Ⅱ级高血压及行过子宫切除术为由认为其不应赔付，但保险公司该新发现的事由已经超过保险合同成立后两年，保险公司的合同解除权已经消灭，在未行使合同解除权时，其主张拒赔亦不能支持。本案系个人住院综合医疗保险，住院前七日、出院后三十日门急诊费用不予赔付的规定系保险范围条款，而非免责条款，保险公司不需予以特殊提示说明，故就符合保险范围内的保险金判决保险公司予以赔付。

北京金融法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项的规定，判决如下：

- 一、撤销北京市延庆区人民法院一审民事判决；
- 二、某财险公司于本判决生效后七日内给付曹某保险金103231.91元；
- 三、驳回曹某的其他诉讼请求。

【法官后语】

一、关于投保人如实告知义务的反思

投保人的如实告知义务是保险法的基石，系诚实信用原则在《中华人民共和国保险法》中的具体体现，从1995年《中华人民共和国保险法》开始，历经数次修订，直到2015年《中华人民共和国保险法》，均包括如实告知义务的内容规定。国际上关于如实告知义务的履行方式有两种立法模式，分别是无限

告知主义和询问告知主义。无限告知主义要求投保人(包括被保险人)告知的事项不以询问为限,只要是与保险标的或被保险人有关的任何重要事实,投保人都有义务告知保险人,该告知方式对投保人的要求较为严格,有悖于民法中的公平原则,故目前为大多数国家所采用的是询问告知主义模式。询问告知(即投保人的告知)范围仅限于保险人询问的问题,对于保险人没有询问的事项无须告知。我国保险法采取的也是询问告知主义模式,该模式有利于维护投保人的利益,防止保险人动辄以投保人未履行告知义务为由主张合同无效或拒绝承担赔偿责任。投保人告知的应当是足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的^①事实,该项规定表明告知义务的内容应是“重要事项”而不是有关保险标的的所有事项。

实践中,被保险人在理赔时,保险公司会调查被保险人的病历本、病程记录、住院病志、出入院记录等相关材料,以进一步核查被保险人在保险合同订立前是否已经患有相关疾病、是否未在投保时向保险公司如实告知,进而主张合同解除、拒绝赔付。但同时《中华人民共和国保险法》在2009年修订时也借鉴了其他国家保险法中关于解除权除斥期间的规定,即规定了自保险合同成立以来两年的最长期限,以约束怠于行使权利的保险人。

本案较为特殊,保险公司据以解除保险合同的事由并不成立,而在诉讼中以投保人另有其他事项未如实告知为由主张拒绝赔付,但《中华人民共和国保险法》第十六条第四款、第五款关于保险人拒赔权的规定,与该条第二款关于保险人合同解除权的规定之间有内在逻辑联系,保险人行使保险拒赔权的前提是保险人行使合同解除权,在投保人因重大过失未履行如实告知义务对保险事故的发生有严重影响的情形下,保险人应先行使合同解除权,在此基础上方可拒绝赔付,此举系为了限制保险人解除合同的^②权利,更在于制约保险人任意以投保人违反如实告知义务为由拒绝赔偿,或者滥用合同解除权,因此当保险公司丧失合同解除权后,不得再依据《中华人民共和国保险法》第十六条第四款、第五款的规定直接拒绝赔付。故本案保险人应该依法承担保险赔偿责任。

二、关于保险范围与免责条款的重视

